고용노동부

보 도 자 료

휴먼뉴딜 한국판뉴딜

보도일시	2021.12.17.(금) 조간 *인터넷 2021.12.16.(목) 14:00 이후 / 총 11 쪽		
담당부서	고용노동부 임금근로시간과	과 장 장현석 사무관 이상전	044-202-7994 044-202-7541

< 본 자료는 http://www.moel.go.kr 에서도 볼 수 있습니다. >

고용부, 연차유급휴가 행정해석 변경

- 1년간의 근로를 마친“다음 날 근로관계가 있어야”
연차휴가 및 그 미사용 수당 청구 가능 -

□ 고용노동부는 근로기준법 제 60 조제 1 항에 따른 “「1 년간 80% 이상 출근한 근로자에게 주어지는 15 일의 연차휴가」에 대한 행정해석을 변경하여 12.16 일부터 시행한다.”고 밝혔다.

○ 그동안은 1년간(365 일) 근로관계가 존속하고, 그 중 80% 이상 출근하면, 15 일의 연차가 주어지는데, 만약 1년(365 일)의 근로를 마치고 바로 퇴직하는 경우에는 연차를 사용할 수는 없지만, 그 15 일분의 미사용 연차를 수당으로 청구할 수 있다고 보았다.

○ 그러나 앞으로는 1년간 근로관계가 존속하고, 80% 이상 출근해도, **그 1년의 근로를 마친 다음날(366 일째) 근로관계가 있어야 15 일의**

연차가 발생하고, 퇴직에 따른 연차 미사용 수당도 청구할 수 있는 것으로 해석을 변경한다.

□ 이번 고용부의 해석변경은 지난 '21.10.14. 대법원 판결에 따른 것이다.

○ 당시 대법원은 **"1년 기간제 근로계약을 체결한 근로자에게는 최대 11일의 연차가 부여된다."**고 했고,

- 1년간 80% 이상 출근한 근로자에게 주어지는 15일의 연차는 그 1년의 근로를 마친 다음날 근로관계가 있어야 발생하므로 "1년 계약직"에게는 주어지지 않는다는 취지로 판단했다.

○ 이 판결에 따르면, 365일 근로 후 퇴직할 경우 최대 11일분의 연차 미사용 수당만 청구가 가능하며(연차를 전혀 사용하지 않은 경우), 366일 근로하고 퇴직하는 경우에는 추가 15일분까지 최대 26일분에 대한 미사용 수당 청구가 가능하다.

□ "1년간 80% 이상 출근한 근로자에게 주어지는 연차휴가"에 대해

○ 과거에 고용부는 ▪일정기간 **성실 근로에 대한 보상**으로 ▪**휴식의 기회를 제공**하려는 연차휴가 제도의 취지에 맞춰, 먼저 연차휴가를 사용할 수 있는 기회가 주어지고, 그럼에도 연차를 사용하지 않은 경우에 수당으로 청구할 수 있다고 보았다.

- 즉 1년의 근로를 마치고 바로 퇴직하면, 연차 사용이 가능한 날이 없으므로 미사용 수당도 청구할 수 없고, 다음 해 연초에 퇴직하는 경우에도 실제로 연차를 사용할 수 있었던 날수만큼만 미사용 수당 청구가 가능하다고 보았다.

○ 그러나 **'05.5.27. 대법원은 "연차휴가 사용권은 1년간 소정의 근로를 마친 대가로 확정적으로 취득"**한다며, 그렇게 **휴가권을 취득한 후**

“연차휴가를 사용하기 전에 퇴직”하는 경우,

- 「근로관계 존속을 전제로 하는 **휴가사용권은 소멸**」하지만, 「근로관계 존속을 전제로 하지 않는 **미사용 수당 청구권은 그대로 잔존**」하는 것이므로, **미사용 연차 전부를 수당으로 청구할 수 있다고 판단**했다.

- 대법원은 ‘13 년, ’14 년에도 연차휴가 미사용 수당을 전년도 근로에 대한 대가로서의 “임금”이라고 하여, 연차휴가의 “과거 근로에 대한 보상적 측면”을 강조한 바 있다.

○ 고용부는 **‘05.5.27.자 대법원 판결에 따라 ’06.9.21. 해석을 변경**했다.

- 즉 “1 년간 근로관계가 존속하고 그 중 80% 이상 출근하면 15 일의 연차휴가권을 확정적으로 취득”하고, “그 휴가권을 사용하기 전에 퇴직”하더라도(즉 1 년의 근로를 마치고 바로 퇴직하더라도) 미사용 연차에 대한 수당 청구권은 잔존하여 모두 수당으로 청구할 수 있다고 보았다.

- 따라서 “1년(365일) 계약직”이 1년 근무하고 바로 퇴직을 하더라도 1년 중 80% 이상 출근율 요건을 충족했다면 **15일의 연차를 사용할 수는 없지만, 15일분의 연차 미사용 수당을 청구할 수 있다**고 보았고, 그 해석은 지금까지 그대로 유지되어 왔다.

* **<참고>** ’17.11.28. 근로기준법이 개정되었음. 즉 1년간 80% 출근 시 발생하는 15일의 연차에서 1년 차에 사용한 연차(최대 11일)를 빼고 2년차 연차를 주도록 했던 공제규정을 삭제하여, 1년차 11일 외에 1년간 80% 출근 시 2년 차에 15일 연차를 각각 주도록 규정 (15일은 본래 2년 차에 사용할 연차이지만, 퇴직 시 수당청구권 문제 발생)

→ 결과적으로, “1년 계약직”은 80% 이상 출근 시 주어지는 15일 연차(‘06년 이후 행정해석)와 함께, 1년 차에 1개월 개근 시마다 주어지는 11일의 연차도 전혀 사용하지 않았다면 최대 26일분 수당청구권이 발생

○ 그러나 ‘21.10.14. 대법원 판례에 따라 이번에 해석을 다시 변경한 것이다.

□ 고용부는 행정해석을 변경하면서 대법원 판결을 반영한 실무적인 쟁점도 다수 전문가의 자문을 거쳐 함께 제시했다.

① 1년간 80%의 출근율로 주어지는 15일의 연차는 그 1년간의 근로를 마친 “다음날” 발생하므로, **계속근로 1년 미만일 때 1개월 개근 시 1일씩 주어지는 연차도 그 1개월의 근로를 마친 “다음날”** 발생한다.

② 이번 판례는 계약직의 경우이나, **정규직의 경우에도 동일하게 해석한다.**

- 즉, **정규직도 1년(365일) 근로한 후 퇴직하면** 1년간 80%의 출근율에 따라 주어지는 15일의 연차에 대한 **미사용 수당을 청구할 수 없고, 다음날인 366일째 근로관계 존속 후 퇴직하면** 15일 연차 전부에 대해 **수당으로 청구**할 수 있다.

- 계속근로 1년 미만일 때 1개월 개근 시 1일씩 주어지는 연차도 그 1개월의 근로를 마친 다음날 근로관계 존속 후 퇴직해야 퇴직 전월의 개근에 대한 연차 미사용수당 청구가 가능하다.

③ **정규직이 마지막 근무하는 해**에 1년(365일) 근무하고 퇴직하는 경우, 80% 출근율을 충족하더라도 그에 따라 주어지는 **15일의 연차와** 3년 이상 근속자에게 주어지는 **가산 연차**에 대한 미사용수당을 **모두 청구할 수 없다.**

□ 고용부는 이번 해석변경과 함께 앞으로는 연차휴가가 금전보상의 수단으로 활용되지 않고, 본래의 취지대로 근로자의 휴식권이 보장될 수 있도록 연차 사용 촉진제도를 적극 안내·홍보해 나갈 계획이다.

○ 연차휴가 사용 촉진제도는 사용자가 근로자에게 미사용 연차 일수를 알려주면서 사용을 독려하고, 그래도 사용하지 않으면 사용 시기를 정하여 근로자에게 통보하는 제도이다. 이런 조치에도 연차를 사용하지 않으면 그에 대한 보상의무가 면제된다.(근로기준법 제61조)

□ 박종필 근로감독정책단장은 "연차휴가 제도는 본래 과거의 근로에 대한 보상으로서, 휴식의 기회를 제공하려는 것임에도 최근에는 금전보상적 측면이 강조되는 경향이 있다."면서,

○ **"근로관계 종료 등으로 인하여 수당 청구권으로 귀결되는 경우에는 불가피한 측면이 있으나, 근로관계가 계속되는 경우에는 가능한 휴식의 기회를 가질 수 있도록 적극적으로 홍보·안내해 나갈 계획"이라고 밝혔다.**

<붙임> 연차유급휴가 관련 행정해석 변경 주요 Q&A



이 보도자료와 관련하여 더 자세한 내용이나 취재를 원하시면 고용노동부 임금근로시간과 이상전 사무관(☎044-202-7541), 김영록 주무관(☎044-202-7973)에게 연락해주시기 바랍니다.

붙임

연차유급휴가 관련 행정해석 변경 주요 Q&A

◈ 대법원 판결(2021.10.14. 선고 2021다227100) 이후 행정해석을 변경함에 따라 이와 관련된 주요 Q&A를 안내해 드립니다.

Q1 연차휴가제도란?

○ **연차휴가**는 ① **과거 성실하게 근로한 근로자에 대한 보상**으로서 ② **휴식의 기회를 유급으로 제공**하는 근로기준법상의 제도

○ 사용자는 1년간 80%이상 출근한 근로자에게 **15일의 유급휴가를 주어야 하며**(제 60 조제 1 항),

- 계속근로 1년 미만 또는 1년간 80% 미만 출근한 근로자에게는 **1개월 개근 시마다 1일의 유급휴가를 주어야 함**(제 60 조제 2 항)

⇒ 입사 후 **1년 미만일 때는 1개월에 1일씩 연차**가 주어지다가(11개월까지 최대 11일), **근속기간이 1년**이 되고 그중 **80% 이상 출근하면 2년 차에 사용할 15일의 연차가 추가로 주어짐**

○ 과거에는 1년간 80% 이상 출근으로 받은 2년차의 **15일 연차에서 1년차에 사용한 연차만큼 제외**하는 조항이 있었으나(제 60 조제 3 항)

- '17.11.28. **근속기간 2년 미만 근로자의 휴가권을 보장하기 위해 삭제되어, 현재는** 입사 후 **1년 미만일 때** 1개월 개근 시마다 주어지는 **최대 11일 이외에,** 1년간 근로를 마치고 그 중 80% 이상 출근하면 **2년 차에 사용할 15일을 별도로** 주도록 규정

<근로기준법 제 60 조(연차 유급휴가)>

① 사용자는 **1 년간 80 퍼센트 이상 출근**한 근로자에게 **15 일의 유급휴가**를 주어야 한다.

② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1 년 미만인 근로자 또는 1 년간 80 퍼센트 미만 출근한 근로자에게 **1 개월 개근 시 1 일의 유급휴가**를 주어야 한다.

③ <삭제> 사용자는 근로자의 최초 1 년간의 근로에 대하여 유급휴가를 주는 경우에는 제 2 항에 따른 휴가를 포함하여 15 일로 하고, 근로자가 제 2 항에 따른 휴가를 이미 사용한 경우에는 그 사용한 휴가 일수를 15 일에서 뺀다.

Q2 연차휴가와 연차 미사용 수당의 관계는?

○ 근로자가 **연차휴가를 사용하지 않고 금전으로 받는 보상을 연차 미사용 수당**이라고 하는데,

- **연차휴가 제도의 취지를 고려하면 "휴가를 사용할 수 있는 기회"**가 먼저 주어지고, 이를 **사용하지 않았을 때 수당으로 청구하는 것이 원칙**

○ 따라서, 전년도 1 년간 80% 이상 출근으로 주어진 **15 일의 연차휴가**는 **금년 1 년간 사용**할 수 있고, 금년 중에 사용하지 않으면 **내년에 그 미사용 연차 일수만큼을 수당으로 청구할 수 있음**(소멸시효 3 년)

- 또한 **금년 중에 퇴직 등으로 근로관계가 종료되는 경우**에도 그동안 **사용하지 못한 연차 일수만큼을 미사용 수당으로 청구**할 수 있음

○ 다만 '**전년 1 년간(365 일)의 근로를 마치고 바로 퇴직**'하거나 '**연초에 퇴직**'하는 경우에는

- 연차를 사용할 수 있는 날이 아예 없거나 부족하므로 그 **미사용 연차 수당을 얼마만큼 인정해야 주어야 하는지의 문제**가 발생함

○ 이에 대해 고용부는 그동안 다음의 **두 가지 해석이 가능**하다고 보았음

A. "**수당청구권**"은 **휴가사용권에 부수되는 권리**로서, 먼저 **휴가를 사용할 수 있는 날이 있어야 하고**, 그 **휴가를 사용하지 않았을 때 수당으로 청구**할 수 있다는 해석(과거 근로에 대한 보상+휴식권 모두 고려)

B. 휴가를 사용할 수 있는 날이 있었는지와는 관계없이 일단 **휴가를 사용하지 못하게 되면 곧바로 "수당 청구권"이 인정**된다는 해석 (과거 근로에 대한 보상적 측면을 중시)

○ '21.10.14. **대법원**은 **1년(365일) 근로 후 퇴직한 계약직 근로자**의 경우 1년간 80% 이상의 출근율 요건을 충족했다 하더라도 그 **1년의 근로를 마친 다음날 근로자의 지위에 있지 않아 15일의 연차가 발생하지 않고, 연차 미사용 수당도 청구할 수 없다**고 보았음

Q3 **기존 고용부 행정해석과 이번 대법원 판결은 차이점은?**

○ 1년간 80% 이상 출근 시 주어지는 **15일 연차에 대한 미사용 수당**에 대해 **대법원은 366일째 근로관계가 있어야 청구 가능, 우리부는 365일 근로했으면 청구 가능**하다고 본 것임

○ 이 쟁점은 **근로기준법 제60조①**에 따른 "사용자는 1년간 80% 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다."는 규정을 **어떻게 해석할 것인가의 문제**인데,

- 대법원은 1년간 80% 이상 출근했다 하더라도 "연차휴가를 사용할 권리는 그 전년도 1년간의 근로를 마친 다음 날 발생"하므로 366일째에 근로자의 지위에 있지 않은 1년 계약직 근로자는 연차

미사용 수당을 청구할 수 없다고 본 것임

- 반면, 고용부는 근로기준법 규정의 법문*과 '05 년 대법원 판결의 취지에 따라 "1 년(365 일) 계약직"으로 근로하고 바로 퇴직하더라도 그 1년 중 80% 이상 출근율 요건을 충족했다면, 그에 대한 보상으로서 15 일 연차가 주어지는데, 퇴직을 하면 이를 사용할 수는 없지만 15 일분의 연차 미사용 수당 청구는 가능하다고 본 것임

* **(근로기준법 제 60 조①)** 사용자는 1년간 80 퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15 일의 유급휴가를 주어야 한다.

Q4 **그동안 고용부가 "1 년 계약직"으로 근로하고 퇴직한 경우 최대 26 일분의 연차 미사용 수당을 청구할 수 있다고 본 이유는?**

○ '05.5.27. 대법원 판결에 따라 **'06.9.21. 행정해석**을 변경한 바, 그 내용은 **1 년간 근로하면서 80% 이상의 출근율 요건을 충족**했다면 바로 퇴직하더라도 연차휴가를 사용할 수는 없지만, **그 미사용 연차를 수당으로 청구**할 수 있다는 것이었음

- 한편 '17.11.28. 근로기준법이 개정되어, 2 년차 연차 15 일에서 1 년차에 사용한 연차일수를 빼도록 했던 규정이 삭제되어, 1 년차 최대 11 일의 연차가 별도로 주어지게 됨

○ 이에 따라 "1 년 계약직"은 **1 년간 80%이상 출근율 충족으로 주어지는 15 일의 연차**와 별도로 **1 년차에 매월 개근 시마다 1 일씩 11 일의 연차가 별도로 주어지는데**, 만약 그동안 발생한 연차를 전혀

사용하지 않고 퇴직하는 경우에는 결과적으로 그 **전부를 수당으로 청구**할 수 있다고 보았던 것임

<참고: '05 년 대법원 판결에 따른 행정해석의 변경과정>

1. 과거 고용부 해석(06.9.21.이전)

○ 연차휴가의 **①과거 근로에 대한 보상적 측면**과 **②휴식의 기회를 제공**하려는 측면을 **모두 고려**하여 해석하였음**(Q2 의 A 해석)**

- 즉 **1 년 근무(1.1~12.31) 후 '바로 퇴직할 경우**'는 연차휴가를 사용할 수 있는 날이 없었으므로 **미사용 수당을 청구할 수 없고**

- **'다음 연도 초에 짧게 근로하고 퇴직한 경우'**에도 **퇴직 전까지 사용이 가능했던 연차의 일수만큼만 수당을 청구할 수 있다고 해석**

⇒ **1 년 근로 후 바로 퇴직하면 불인정**, 1 일 더 근로 후 퇴직하면 1 일, 2 일 더 근로 후 퇴직하면 2 일....**15 일 더 근로 후 퇴직하면 15 일 인정**

2. '05.5.27. 대법원 판결 등

○ 연차휴가는 "**1 년간 소정 근로를 마친 대가로 확정적으로 취득**"하며,

- 따라서 휴가권 취득 후 **"이를 사용하기 전에 퇴직"** 등 근로관계가 종료된 경우 **근로관계 존속을 전제로 하는 휴가 사용권은 소멸**하지만

- **근로관계의 존속을 전제로 하지 않는 수당 청구권은 그대로 잔존**하는 것이므로 근로자는 **미사용 휴가 전부에 상응하는 수당을 청구할 수 있다**는 취지로 판시함

<대법 2005.5.27. 선고 2003 다 48549, 48556>

연차유급휴가를 사용할 권리는 근로자가 1 년간 소정의 근로를 마친 대가로 확정적으로 취득하는 것이므로 근로자가 일단 연차유급휴가권을 취득한 후에 **연차유급휴가를 사용하기 전에 퇴직** 등의 사유로 근로관계가 종료된 경우 **근로관계의 존속을 전제로 하는 연차휴가를 사용할 권리는 소멸**한다 할지라도 **근로관계의 존속을 전제로 하지 않는 연차휴가수당을 청구할 권리는 그대로 잔존**하는 것이어서 근로자는 사용하지 못한 연차휴가일수 전부에 상응하는 연차휴가수당을 사용자에게 청구할 수 있다.

○ ‘13 년, ‘14 년에도 **연차휴가 미사용 수당**을 **전년도 근로에 대한 대가**로서의 **“임금”**이라고 판단하여, 연차휴가의 **보상적 측면을 강조**(2011 다 4629, 2011 다 95519)

3. ’06.9.21. 행정해석 변경

○ 고용부는 **대법원 판결의 취지**에 따라 **해석을 변경(Q2 의 B 해석)**

- 연차휴가의 사용 가능 일수에 관계없이 일단 **“연차를 사용하지 못하게 되면 곧바로 수당을 청구**”할 수 있다고 해석

- **1 년간(365 일) 근로관계가 존속**하고, **그 중 80% 이상 출근**하면, **15 일의 연차휴가권을 확정적으로 취득**하고, **그 휴가권을 다음날 “사용하기 전에 퇴직”하더라도 모두 수당으로 청구 가능**하며

- 마찬가지로 **“1 년(365 일) 계약직”이 1 년 근무 후 바로 퇴직**하더라도 1 년 중 80% 이상 출근율 요건을 충족했다면, **15 일 연차를 사용할 수는 없지만 15 일분 연차 미사용 수당 청구는 가능**하다고 해석하였음

4. 1 년 계약직 근로자에 대한 연차 최대 26 일 부여의 근거

○ **’17.11.28. 2 년 미만 근로자의 휴가권을 보장하려는 취지로 근로기준법이 개정되어 제 60 조③**(2 년차 15 일의 연차에서 1 년차 사용 연차 공제규정)**이 삭제되었고,** 이에 따라 **1 년 차에 11 일의 연차를 별도로 부여하도록 변경됨**

- 법 개정에 따라 **“1 년(365 일) 근무”**하면서 매월 개근하면 그때마다 **월 1 일씩 최대 11 일**의 연차가 별도로 주어지고, 1 년의 근무를 마치고 그 중 80% 이상 출근한 경우 **2 년 차에 사용할 15 일**이 부여되는 것으로 봄(’06.9.21. 이후의 행정해석)

⇒ **결과적으로 해당 근로자가 연차를 전혀 사용하지 않고 퇴직**할 경우에는(1 년 계약직이라도) **미사용 연차(최대 26 일분) 전부를 수당으로 청구할 수 있다고 보았음**

Q5 **이번 행정해석 변경의 주요 내용은?**

○ ’21.10.14. 대법원 판결의 취지에 따라 전문가 자문을 거쳐 변경한 행정해석*의 주요 내용은 다음과 같음

* 「연차유급휴가청구권 • 수당 • 근로수당과 관련된 지침」을 개정

❶ 근기법 제 60 조①의 연차휴가 사용 권리는 **전년도 1 년간 근로를 마친 다음 날 발생**하며, 제 60 조②의 연차휴가 사용 권리도 **1 개월의 근로를 마친 다음 날 발생**

❷ **정규직 • 계약직 모두 1 년(365 일)** 근로 후 퇴직하면 제 60 조①의 15 일 연차 미사용 수당을 청구할 수 없고, **다음 날인 366 일째 근로관계 존속 후 퇴직하면 15 일 연차 전부에 대해 수당 청구** 가능

- 제 60 조②의 연차휴가도 그 **1 개월 근로를 마친 다음 날 근로관계 존속 후 퇴직해야** 퇴직 전월의 개근에 대한 연차 미사용 **수당 청구 가능**

❸ **정규직이 마지막 근무하는 해 1 년(365 일) 근무하고 퇴직**하는 경우, 80% 출근율을 충족하더라도 **제 60 조① • ④의 연차휴가 • 가산휴가에 대한 미사용 수당 청구 불가**

Q6 **1 년 1 일을 근로하고 퇴직한 근로자의 연차휴가일수는?**

○ 이 경우 1 년의 근로를 **마친 다음날(366 일째) 근로관계**가 있으므로 **1 년 미만**일 때 1 개월 개근 시마다 주어지는 연차 **최대 11 일**(제 60 조제 2 항)과 함께, **1 년간 80% 이상 출근율 요건을 충족**함에 따라 주어지는 **15 일의 연차**(제 60 조제 1 항)도 확정적으로 **발생**하여 **최대 26 일**이 됨

* △ (제 60 조제 1 항) 1 년간 출근율 80% 이상△ (제 60 조제 2 항) 입사일로부터 1 개월 단위 개근(결근이 없는 경우)

○ 이에 따라 근로자가 1 년 1 일을 근로하고 퇴직할 경우, **미사용한 연차휴가 모두(최대 26 일)를 수당으로 청구할 수 있음**

Q7 **만 7 개월 근로(예: 1.1~7.31.) 후 퇴직한 경우 발생되는 연차휴가일수는?**

○ 제 60 조제 2 항에 따라 1 년 미만인 근로자가 1 개월 개근 시마다 발생하는 1 일의 연차휴가도 그 1 개월의 근로를 마친 **다음날 근로관계가 있어야 함**

○ 따라서, 7 개월째 개근한 경우라도 그 다음날 근로관계가 없으므로 연차휴가일수는 **최대 6 일만 발생함**

Q8 **만 3년 근로(예: '21.1.1.~'23.12.31.)하고 퇴직한 경우 마지막 1년에 대한 연차휴가 및 가산휴가는?**

○ **만 3년 근로**했다면 **그 마지막 해의 다음날 근로관계에 있지 않으므로 마지막 1년간 80% 이상 출근율에 따른 연차휴가는 발생하지 않고,** 같은 조 제4항에 따른 **가산휴가*도 발생하지 않으며** 이에 따라 마지막 해의 근로에 따른 연차휴가와 가산휴가에 대한 **미사용 수당을 청구할 수 없음**

* 계속하여 근로한 기간이 3년 이상인 근로자에 대해서는 최초 1년을 초과하는 매 2년마다 1일씩 가산하여 유급휴가를 부여하며, 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 함

Q9 **연차휴가 사용 촉진에 대한 구체적인 계획은?**

○ 지방관서 근로감독관이 사업장을 지도·점검하는 경우 연차휴가 사용 실태를 살펴보고, 적극적인 활용을 지도하며 연차휴가 사용 촉진 제도에 대한 안내도 할 계획임

○ 아울러 본부 차원에서도 제도에 대한 안내·홍보를 추진하여 근로자의 휴식권이 보장되도록 노력할 예정